

1. 개정이유

「공익신고자 보호법」 개정사항(‘23. 3. 21. 개정)을 반영하고 기존 훈령의 미비점을 보완하려는 것임

2. 주요내용

가. 「공익신고자 보호법」 개정에 따라 보상금 지급대상을 ‘국가 또는 지방자치단체’의 수입의 회복 등에서 ‘공공기관’의 수입 회복 등으로 확대(안 제21조 제1항·제2항, 별지 제7호 서식)

나. 「공익신고자 보호법」 개정에 따라 포상금 지급대상을 ‘국가 또는 지방자치단체’의 재산상 이익을 가져오거나 손실을 방지한 경우 등에서 ‘공공기관’의 재산상 이익을 가져오거나 손실을 방지한 경우 등으로 확대(안 제21조의2 제1항, 별지 제7호 서식)

다. 「공익신고자 보호법」 개정사항인 보상금 지급 제한 대상에 “공직자”외에 “공직자였던 사람” 추가사항을 반영하여 보상금 지급 제한 대상자를 명확하게 규정(안 제21조 제3항 신설)

라. 기존 훈령의 미비점을 개선·보완하고자 함(안 제15조 제5항, 안 17조의 제2항)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

해양수산부 훈령 제726호

해양수산부 공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 규정 일부개정
훈령안

해양수산부 공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조 중 "해양수산부 포함"을 "해양수산부를 포함한다"로 한다.

제7조 중 "하되"를 "하되,"로 한다.

제14조 제3항 중 "합철하여"를 "한데 묶어"로 한다.

제15조 제5항 중 "제3항", "법 제9조제5항, "법 제9조제7항"을 "제4항", "법 제9조제6항", "법 제9조제8항"으로 한다.

제17조의2 제1항 중 "이의신청 할"을 "이의신청할"로 한다.

제17조의2 제2항 중 "제13조까지"를 "제15조까지"로 한다.

제18조 제1항 중 "이라 한다."를 "이라 한다"로 한다.

제21조 제1항 중 "국가 또는 지방자치단체"를 "공공기관(「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 공공기관을 말한다. 이하 같다)"로 한다.

제21조 제2항 제1호 중 "국가 또는 지방자치단체"를 "공공기관"으로 한다.

제21조 제2항 제2호 중 "국가 또는 지방자치단체"를 "공공기관"으로 한다.

제21조 제3항을 신설한다.

제21조의2 제1항 중 "국가 또는 지방자치단체"를 "공공기관"으로 한다.

제21조의3 제1호 중 "소요된"을 "들어간"으로 한다.

제21조의3 제2호 중 "소용된"을 "들어간"으로 한다.

제21조의3 제3호 중 "소요된"을 "들어간"으로 한다.

제24조 중 "은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」", "2021년 7월 1일"을 "은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」", "2023년 7월 1일"로 한다.

별지 제7호서식 중 "아니한", "국가·지방자치단체", "국가 및 지방자치단체", "보·포상금"을 "않은", "공공기관", "공공기관", "보상·포상금"으로 한다.

별지 제9호서식 중 "처리 될", "공개하는데", "한함"을 "처리될", "공개하는 데", "한정함"으로 한다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제4조(신고의무) 공무원은 그 직무를 수행함에 있어 공익침해행위를 알게 된 때에는 지체 없이 조사기관(<u>해양수산부 포함</u>), 수사기관 또는 국민권익위원회에 신고해야 한다.	제4조(신고의무) ----- ----- ----- ---(<u>해양수산부를 포함한다</u>)--- ----- -----
제7조(공익신고 상담) ① 공익신고에 대한 상담은 감사관실에서 <u>하되</u> 필요한 경우 그 외의 장소에서 별표의 공익침해행위 대상 법률에 따라 업무를 처리하는 부서(이하 "담당부서"라 한다)의 협조를 받아 할 수 있다.	제7조(공익신고 상담) ----- ----- <u>하되,</u> ----- ----- ----- ----- -----
② (생략)	② (현행과 같음)
제14조(공익신고기록) ① ~ ② (생략)	제15조(공익신고기록) ① ~ ② (현행과 같음)
③ 담당부서 등은 공익신고자등이 추가로 제출하는 서류나 그 신고사항에 관하여 추가로 작성되는 서류 등은 제1항의 공익신고기록에 날짜순으로 <u>합철하여</u> 관리한다.	③ ----- ----- ----- ----- -----한데 묶어 -----
④ ~ ⑤ (생략)	④ ~ ⑤ (현행과 같음)

제15조(공익신고의 조사) ① ~

④ (생략)

⑤ 담당부서는 국민권익위원회가 제3항에 따른 조사결과에 대하여 법 제9조제5항에 따라 공익침해행위의 확산 및 재발 방지를 위한 조치를 요구하거나 법 제9조제7항에 따라 재조사를 요구하는 경우 특별한 사유가 없으면 필요한 조치를 하고 국민권익위원회에 그 조치결과를 통보해야 한다.

⑥ ~ ⑦ (생략)

제17조의2(공익신고 조사·처리결과에 대한 이의신청) ① 공익신고자가 제15조에 따른 조사결과 또는 제17조에 따른 종결 처리결과에 이의가 있을 경우에는 통지를 받은 날부터 14일 이내에 별지 제8호서식에 따른 이의신청서를 방문·우편·인터넷·팩시밀리 등의 방법으로 담당부서 등에 제출하여 이의신청 할 수 있다.

② 제1항에 따른 이의신청 접수 및 취소 등에 대해서는 제9조부

제15조(공익신고의 조사) ① ~

④ (현행과 같음)

⑤ -----

--제4항-----

----법 제9조제6항-----

-법 제9조제8항-----

⑥ ~ ⑦ (현행과 같음)

제17조의2(공익신고 조사·처리결과에 대한 이의신청) ① -----

-----이의신청할-----

② -----

터 제13조까지를 준용한다.

③ (생략)

제18조(공익신고자등의 비밀보장 의무) ① 해양수산부 및 그 소속기관 직원(이하 "직원"이라 한다.)은 공익신고자등의 동의 없이 다음 각 호에 해당하는 사항을 다른 사람에게 알려주거나 공개 또는 보도해서는 안 된다.

1. ~ 2. (생략)

② ~ ③ (생략)

제21조(보상금 지급신청 안내) ① 장관은 직원이 처리한 공익신고로 인하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 부과 등을 통하여 국가 또는 지방자치단체에 직접적인 수입의 회복 또는 증대를 가져오거나 그에 관한 법률관계가 확정된 것을 알게 된 경우에는 공익신고자에게 국민권익위원회에 보상금의 지급을 신청할 수 있음을 통지해야 한다. 다만, 공익신고자가 법 제2조제7호의 내부 공익신고자에 해당하는 경우로 한정한다.

1. ~ 8. (생략)

--제15조까지-----

③ (현행과 같음)

제18조(공익신고자등의 비밀보장 의무) ① -----
-----(이하 "직원"이라 한다)-----

1. ~ 2. (현행과 같음)

② ~ ③ (현행과 같음)

제21조(보상금 지급신청 안내) ① -----

-----공공기관
(「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」
제2조제1호에 따른 공공기관을 말한다. 이하 같다)-----

1. ~ 8. (현행과 같음)

② 제1항에 따른 보상금의 지급 신청 안내에는 다음 각 호의 신청기한에 관한 사항이 포함되어야 한다.

1. 국가 또는 지방자치단체에 수입의 회복이나 증대에 관한 법률관계가 확정되었음을 안 날부터 3년 이내
2. 국가 또는 지방자치단체에 수입의 회복이나 증대에 관한 법률관계가 확정된 날부터 5년 이내

<신 설>

제21조의2(포상금 지급대상자 추천) ① 감사담당관 등은 당해 기관에서 처리한 공익신고로 인하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 현저히 국가 및 지방자치단체에 재산상 이익

② -----

1. 공공기관에 -----

2. 공공기관에 -----

③ 공익침해행위를 관계 행정기관 등에 신고할 의무를 가진 사람 또는 공직자가 자기 직무 또는 공직자였던 사람이 재직 중 자기 직무와 관련하여 공익신고를 한 사항에 대하여는 보상금을 감액하거나 지급하지 않을 수 있다.

제21조의2(포상금 지급대상자 추천) ① -----

-----공공
기관-----

을 가져오거나 손실을 방지한
사람 또는 공익의 증진을 가져
온 사람에 대해서는 국민권익위
원회에 포상금 지급 대상자를
추천할 수 있다.

1. ~ 5. (생략)

② (생략)

제21조의3(구조금 지급신청 안내)

장관은 공익신고자등과 그 친족
또는 동거인이 다음 각 호의 어
느 하나에 해당하는 피해를 받
았거나 비용을 지출한 경우 국
민권익위원회에 구조금의 지급
을 신청하도록 안내해야 한다.

1. 육체적·정신적 치료 등에

소요된 비용

2. 전직·파견근무 등으로 소용
된 이사비용

3. 공익신고 등을 이유로 한 쟁
송절차에 소요된 비용

4. ~ 5. (생략)

제24조(재검토기한) 해양수산부장

관은 「훈령·예규 등의 발령 및
관리에 관한 규정」에 따라 이
훈령에 대하여 2021년 7월 1일
을 기준으로 매 3년이 되는 시

1. ~ 5. (현행과 같음)

② (현행과 같음)

제21조의3(구조금 지급신청 안내)

1. -----
들어간-----

2. -----들어
간-----

3. -----
-----들어간-----

4. ~ 5. (현행과 같음)

제24조(재검토기한) -----

-----은 「훈령·예규 등의 발령 및
관리에 관한 규정」-----

-----2023년-----

점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.	----- ----- ----- --
---	--